

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
हौज खास नई दिल्ली-119916
समन्वय अनुभाग

सं. भा.प्रौ.सं.दि./समन्वय/बीजी/061/2014/748

दिनांक 09/10.06.2014

विषय : कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण, निषेध एवं दंडित करने संबंधी
भा.प्रौ.सं. दिल्ली के नियम एवं प्रक्रिया, 2014

उपर्युक्त विषय पर संस्थान की दिनांक 19.02.2001 की अधिसूचना सं. भा.प्रौ.सं.दि./समन्वय/16/2001/1227 का अधिक्रमण करते हुए दिनांक 21.03.2014 को आयोजित अभिशासक परिषद की 186वीं बैठक में अनुमोदित के अनुसार कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण, निषेध एवं दंडित करने संबंधी भा.प्रौ.सं. दिल्ली नियमावली एवं प्रक्रियाएं, 2014 संलग्न हैं।

संशोधित नियमा एवं प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

सभी विभागों/केन्द्रों/अनुभागों/एककों/कक्षों के अध्यक्षों से अनुरोध है कि उपरोक्त विषयवस्तु उनके प्रभार के अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों की जानकारी में लाई जाए।

(एन. भास्कर)

सहायक कुलसचिव, (समन्वय)

संलग्नक : यथोक्त

उपनिदेशक(कों)/संकायाध्यक्षों/सभी विभागों/केन्द्रों/अनुभागों/प्रकोष्ठ/कक्षों के अध्यक्ष

प्रतिलिपि:

1. प्रोफेसर प्रभारी (योजना)
2. अधीक्षक (सम्मेलन) को उनकी दिनांक 27.05.2014
टिप्पणी : भा.प्रौ.सं.दि./सम्मेलन/बीजी/186वीं/2014/142 के संदर्भ में
3. अध्यक्ष, हिन्दी कक्ष "सम्पर्क" में प्रकाशन हेतु
4. सहायक कुलसचिव (समन्वय) News letter में प्रकाशन हेतु
5. अध्यक्ष, अस्पताल सेवाएं
6. संस्थान अभियन्ता
7. उप कुलसचिव, निदेशक कार्यालय
8. कुलसचिव के सचिव
9. महासचिव, आई.आई.टी. इम्पलाईज यूनियन/अधिकारी संगठन/संकाय मंच
10. मास्टर फाइल

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण, निषेध एवं दंडित करने संबंधी भा.प्रौ.सं. दिल्ली के नियम एवं प्रक्रिया, 2014

1. संक्षिप्त शीर्षक

इन नियमों एवं प्रक्रियाओं को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण, निषेध एवं दंडित करने संबंधी नियम एवं प्रक्रिया कहा जाएगा।

2. परिभाषाएं

क. संस्थान का अभिप्राय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से है।

ख. निदेशक का अभिप्राय संस्थान (भा.प्रौ.सं. दिल्ली) के निदेशक से है।

ग. कर्मचारीगण में संस्थान के अधिनियम के खंड 11 के अंतर्गत वर्गीकृत शैक्षिक, तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारीगण शामिल हैं।

घ. नियुक्त व्यक्ति में वह व्यक्ति शामिल हैं, जिसे सीधे अथवा किसी एजेंसी (संविदाकार सहित) द्वारा अथवा उसके माध्यम से प्रधान नियोक्ता की जानकारी अथवा बिना जानकारी के पारिश्रमिक पर अथवा उसके बिना अथवा स्वैच्छिक आधार पर किसी कार्य के लिए नियुक्त किया गया हो, चाहे नियोजन की शर्तें सुस्पष्ट एवं अन्तर्निहित हों और इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल है जो अस्थायी, नैमित्तिक, बदली, उजरती दर पर नियुक्त हो अथवा संविदा कामगार, परिवीक्षार्थी, प्रशिक्षणार्थी, प्रशिक्षु अथवा किसी अन्य नाम से पुकारा जाने वाला हो।

ड. छात्र में ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल है, जो संस्थान में किसी भी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम में अध्ययनरत है। इसमें अंशकालिक और प्रायोजित छात्र भी शामिल होंगे।

च. निवासी में ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल है, जो संस्थान द्वारा आबंटित किसी भी प्रकार के आवास अथवा परिसर का अस्थायी अथवा स्थायी निवासी हो। इनमें संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए गए आवासीय क्वार्टर्स/छात्रावास अथवा संस्थान द्वारा इसके मुख्यालय अथवा किसी भी विस्तार परिसर में अपने कर्मचारियों/विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए गए कोई भी अन्य आवास शामिल हैं।

छ. सदस्य में संस्थान के कर्मचारी, नियुक्त व्यक्ति, छात्र और निवासी अथवा अभिशासक परिषद, वित्तीय समिति, भवन एवं निर्माण समिति, अभिषद और संस्थान द्वारा गठित अन्य समितियों अथवा बोर्डों में नियुक्त व्यक्तियों सहित किसी भी क्षमता में कार्यरत कोई भी व्यक्ति शामिल हैं।

ज. बाहरी व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति शामिल है, लेकिन ये संस्थान को आवासीय, भोजन अथवा कोई अन्य सुविधाएं प्रदान करने वाले किसी प्राइवेट व्यक्ति तक सीमित नहीं हैं।

झ. परिसर में संस्थान के सभी कार्यस्थल और आवास अथवा कोई भी मौजूदा अथवा भविष्य में स्थापित किए जाने वाले विस्तार परिसर शामिल हैं। इसमें संस्थान और इसके विस्तार परिसरों में स्थित सभी शिक्षण, अनुसंधान एवं प्रशासन के स्थल के साथ-साथ स्टाफ क्वार्टर्स, छात्रावास, स्वास्थ्य केन्द्र, खेल-कूद के मैदान, पार्क, सड़कें, गलियां और कैंटीन इत्यादि शामिल हैं।

3. यौन उत्पीड़न

इसमें निम्नलिखित व्यवहार को महिला यौन उत्पीड़न माना जाएगा:-

1. अवांछित यौन निर्धारित व्यवहार, जैसे कि यौन प्रस्ताव, यौनाचरण का अनुरोध और यौन किस्म का मौखिक अथवा शारीरिक आचरण, जोकि संस्थान के किसी कार्यलाप में महिला के शामिल होने पर उसके शिक्षण/मार्गदर्शन, शिक्षा, रोजगार, सहभागिता अथवा मूल्यांकन की स्पष्टतया अथवा अप्रत्यक्ष शर्तें बनाई गई हों।
2. अवांछित यौन निर्धारित व्यवहार, जिसमें यौन प्रस्ताव, शारीरिक और अथवा मौखिक अथवा गैर-मौखिक आचरण तक सीमित न होकर बल्कि ये भी शामिल हैं, जैसे कि गूढ़ अर्थ वाली टिप्पणियां, फब्तियां कसना अथवा मजाक उड़ाना, पत्र लिखना, फोन करना, एसएमएस अथवा ई-मेल भेजना, इशारा करना, अश्लील तस्वीरें दिखाना, डरावनी नजरों से देखना, छेड़-छाड़ करना, पीछा करना, अपमानजनक तरीके से आवाज निकालना या दर्शाना जिसका किसी महिला के कार्य अथवा शैक्षिक कार्यनिष्पादन में हस्तक्षेप करने अथवा प्रभावित करने का उद्देश्य हो अथवा रोजगार, शैक्षिक अथवा रहन-सहन का भयभीत, शत्रुतापूर्ण अथवा आक्रामक वातावरण पैदा करना।
3. यदि कोई व्यक्ति यौन प्रयोजनार्थ और किसी महिला के संदर्भ में उसकी सहमति के बिना अथवा उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने शरीर अथवा शरीर के किसी अंग अथवा शरीर के अंग के रूप में किसी वस्तु का प्रयोग करता है, तो ऐसे आचरण को यौन आक्रमण माना जाएगा।

स्पष्टीकरण

- (क) यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी महिला की तर्कसंगत अवधारणा यह निर्धारित करने में सुसंगत होती है कि क्या कोई आचरण यौनाचार निर्धारित था और यदि ऐसा

है, तो क्या ऐसा आचरण अवांछित था या नहीं और क्या उसकी आपत्ति मूल्यांकन, ग्रेडिंग, भर्ती अथवा पदोन्नति सहित उसकी शिक्षा अथवा रोजगार के मामले में उसके लिए अलाभकारी नहीं होगी अथवा जब इससे कार्य, शैक्षिक अथवा रहन-सहन का शत्रुतापूर्ण वातावरण पैदा होता हो।

- (ख) “शत्रुतापूर्ण वातावरण” तब पैदा हुआ माना जाता है, जब यौन उत्पीड़न के किसी व्यवहार से किसी व्यक्ति के कार्यनिष्पादन में हस्तक्षेप करने अथवा प्रभावित करने का प्रयोजन हो अथवा रोजगार, शैक्षिक अथवा रहन-सहन का भयभीत, शत्रुतापूर्ण अथवा आक्रामक वातावरण पैदा करना हो।

4. कार्यक्षेत्र

क्षेत्राधिकार

ये नियम और प्रक्रियाएं निम्नलिखित द्वारा की जाने वाली यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों पर लागू होंगे :—

- i संस्थान के किसी पुरुष सदस्य के विरुद्ध संस्थान की महिला सदस्य द्वारा की गई शिकायत, चाहे तथाकथित यौन उत्पीड़न किसी भी स्थान पर हुआ हो।
- ii संस्थान के किसी पुरुष सदस्य के विरुद्ध संस्थान की महिला निवासी द्वारा की गई शिकायत, चाहे तथाकथित यौन उत्पीड़न परिसर के भीतर अथवा बाहर हुआ हो।
- iii किसी पुरुष निवासी के विरुद्ध महिला सदस्य अथवा निवासी द्वारा की गई शिकायत, जब तथाकथित यौन उत्पीड़न परिसर के भीतर हुआ हो।
- iv संस्थान के किसी पुरुष सदस्य के विरुद्ध किसी बाहरी महिला द्वारा की गई शिकायत, जब तथाकथित यौन उत्पीड़न परिसर के भीतर हुआ हो।

5. संस्थान के सामान्य कर्तव्य और उत्तरदायित्व

संस्थान

- (क) यौन उत्पीड़न के निवारण और निषेध सहित महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करेगा।
- (ख) यौन उत्पीड़न के विरोध और निषेध के लिए नीति तैयार करना और उसे व्यापक रूप से प्रदर्शित करेगा।

- (ग) यौन उत्पीड़न की परिभाषा और समाधान की प्रक्रिया के अनुसार सभी सदस्यों को शिक्षित करने के लिए अनुकूल कार्यक्रम बनाना।
 - (घ) सदस्यों के सुग्राहीकरण (sensitizing) हेतु नियमित अंतरालों पर कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
 - (ङ.) “कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न” के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न स्थानों पर सूचनाएं प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा और तैयार किए गए समाधान सिस्टम के संबंध में सूचना जारी करना तथा महिलाओं को अपनी शिकायतों का समाधान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।
 - (च) यौन उत्पीड़न के मामले/मामलों के समाधान के लिए यौन उत्पीड़न निरोधक समिति के गठन के माध्यम से इस नीति के अन्तर्गत कार्यवाहियां आरम्भ करने को सुविधाजनक बनाएगा।
 - (छ) यह सुनिश्चित करना कि शिकायत दर्ज कराने पर शिकायतकर्ता के स्तर/नौकरी, वेतन, पदोन्नति, ग्रेड इत्यादि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस नीति के अंतर्गत जांच के लंबित रहने के दौरान और यौन उत्पीड़न की शिकायत का अंतिम निर्धारण होने तक संस्थान इस नीति के अन्तर्गत शिकायत दर्ज कराने, जांच में भाग लेने अथवा आयोजित होने के परिणामस्वरूप संबंधित शिकायतकर्ता/गवाह की उनके प्रति पूर्वाग्रह के कारण सेवा/अध्ययन की शर्तों में परिवर्तन नहीं करेगा।
 - (ज) गोपनीय परामर्श के लिए स्थान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। इस सुविधा के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ, संस्थान किसी व्यावसायिक सक्षम परामर्शदाता की सेवाएं प्राप्त कराना।
6. समितियों के गठन हेतु सिद्धांतों का मार्गदर्शन करने के लिए शिकायत तंत्र और इसका अधिकार क्षेत्र
- (क) संस्थान कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करेगा।
 - (ख) यदि आंतरिक शिकायत समिति में कोई सदस्य प्रतिवादी की श्रेणी का प्रतिनिधित्व कर रहा है और वह संस्थान के वरिष्ठता क्रम (उत्तराधिकार) में

शिकायतकर्ता से कनिष्ठ है, तब उस जांच विशेष के मामले में उस समिति में प्रतिवादी से वरिष्ठ रैंक के अन्य व्यक्ति को उस सदस्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) आंतरिक शिकायत समिति को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकरण माना जाएगा। आंतरिक शिकायत समिति एतद्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार जांच आयोजित करेगी :-

7. आंतरिक शिकायत समिति की शक्तियां एवं कर्तव्य

(क) निवारक उपाय

लिंग भेद सुग्राहीकरण एवं अनुकूलन

1. समानता, गैर-भेदभाव और लिंग न्याय का संवर्धन करने के लिए उचित वातावरण बनाने की दिशा में कार्य करना।
2. महिलाओं के यौन उत्पीड़न से मुक्त कार्य एवं अध्ययन का वातावरण स्थापित करने के लिए उपायों का संवर्धन एवं सुविधाजनक बनाना।
3. संस्थान की यौन उत्पीड़न निरोधक नीति का हिन्दी और अंग्रेजी में विशेषकर विवरणिका, कार्यक्रम दिशानिर्देश अथवा अन्य उचित दस्तावेज के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करना और इन्हें सूचना पटों, वेबसाइट, कार्यालय और आवासीय क्षेत्रों इत्यादि में प्रदर्शित किया जाए।
4. समिति संस्थान में सुरक्षा कार्यालय के फोन नं. प्रचारित करने के साथ-साथ 24 घंटे कार्य करने वाली हेल्पलाइन स्थापित कर प्रचारित करेगी, जहां से समिति द्वारा पदनामित व्यक्तियों को सूचना अग्रेषित की जा सकेंगी।
5. घोषित किए जाने वाले प्रत्येक भर्ती/प्रवेश में यह उल्लेख अवश्य होना चाहिए : संस्थान की यौन उत्पीड़न निरोधक नीति है और कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से मुक्त वातावरण है।
6. कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, पोस्टरों, फिल्मों, शो, वाद-विवाद इत्यादि के माध्यम से संस्थान सदस्यों के सुग्राहीकरण के लिए नियमित रूप से कार्यक्रमों का आयोजन

करना और लागू करना। इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए विशेषज्ञ गैर-सरकारी संगठनों की सहायता ली जा सकती है।

7. समिति संस्थान परिसर में लैंगिक संवेदनशीलता और लैंगिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के गंभीर उल्लंघनों का स्वतः संज्ञान ले सकती है और जैसा उचित लगे उस तरीके से समिति इसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है।

ख. उपचारात्मक उपाय

जांच

1. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बारे में शिकायतें प्राप्त करना/संज्ञान लेना।
2. इन शिकायतों की जांच करना, संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष निष्कर्ष प्रस्तुत करना और निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार उत्पीड़न करने वाले के विरुद्ध दंड लगाने की सिफारिश करना।
3. यदि उत्पीड़न करने वाला शिकायतकर्ता अथवा गवाह का उत्पीड़न करता है अथवा उसे डराता है, तब संबंधित प्राधिकारी को चेतावनी जारी करने, निलंबित करने अथवा कोई अन्य आदेश जारी करने का परामर्श देकर जांच के लंबित रहने के दौरान और शिकायत के अंतिम निर्धारण तक शिकायतकर्ता और गवाह की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
4. शिकायत पर कार्रवाई किए जाने के दौरान यह सुनिश्चित करने के प्रयास करना कि शिकायतकर्ताओं और गवाहों का आगे उत्पीड़न न हो अथवा उनके साथ भेदभाव न हो। समिति शिकायतकर्ता अथवा समिति के सदस्यों को धमकाने वाले अथवा डराने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। उसमें प्रतिवादी अथवा अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधक आदेश जारी करने के रूप में अथवा संबंधित प्राधिकारी द्वारा उचित अनुशासनिक कार्रवाई करना शामिल हो सकता है।
5. शिकायतकर्ता की सहमति पर चिकित्सीय, पुलिस और विधिक हस्तक्षेप प्राप्त करने की मांग करना।

6. शिकायतकर्ता, यदि वह ऐसा चाहती है, के लिए उपयुक्त विधिक, मनोवैज्ञानिक भावात्मक और सक्रिय सहायता की व्यवस्था करना।
7. तृतीय पक्ष/बाहरी व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न के मामले में संस्थान व्यथित महिला की सहमति से उचित प्राधिकारी, जिन्हें अपराध पर न्याय करने का अधिकार होगा, को शिकायत कर कार्रवाई शुरू करेगा। इसके अतिरिक्त, संस्थान तथा समिति, शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता महिला को सक्रिय रूप से सहायता एवं उपलब्ध संसाधन प्रदान करेंगे।

8. शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया एवं प्रणालियां

- i. शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत स्वयं, डाक अथवा मेल द्वारा की जा सकती है। इस तरह की शिकायतें घटित घटना की तारीख से तीन माह के समय के भीतर दर्ज की जा सकती हैं और अनेक शिकायतों के मामले में अन्तिम घटित घटना की तारीख से तीन महीने के भीतर की जाए। आन्तरिक शिकायत समिति, यदि इस बात से संतुष्ट हो कि परिस्थितियां ऐसी थीं, जिन्होंने पूर्वोक्त अवधि के दौरान शिकायत करने में बाधा डाली, तो उन कारणों को लिखित में रिकार्ड कर समय-सीमा बढ़ा सकती है।
- ii. जिन मामलों में शिकायतकर्ता अपनी शारीरिक अथवा मानसिक असमर्थता अथवा मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारणवश शिकायत नहीं कर पाती है, उनका कानूनी वारिस अथवा ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे शिकायतकर्ता ने अपना कानूनी वारिस प्राधिकृत किया हो, शिकायत कर सकता है।
- iii. यदि शिकायतकर्ता चाहती हो, तो उसके साथ उसका कानूनी प्रतिनिधि मौजूद रह सकता है।
- iv. आन्तरिक शिकायत समिति के किसी भी सदस्य के पास सीधे शिकायत की जा सकती है अथवा शिकायत दर्ज करने के विद्यमान चैनलों, जैसे कि संस्थान प्राधिकारियों, शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक स्टाफ एसोसिएशनों आदि के माध्यम से की जा सकती है। यदि शिकायत ऐसे किसी माध्यम से की गई है तो जिस व्यक्ति को शिकायत की गई हो, उन्हें इस शिकायत को अध्यक्ष, शिकायत समिति की जानकारी में उनके द्वारा इसकी प्राप्ति के दो कार्यदिवसों के अन्तर्गत लाना होगा।

- v. निदेशक द्वारा शिकायत सीधे आन्तरिक शिकायत समिति के पास भेजी जाएगी।
- vi. शिकायत मौखिक अथवा लिखित हो सकती है। यदि शिकायत मौखिक है, तो इसे आन्तरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष अथवा शिकायत प्राप्त करने वाले सदस्य द्वारा लिपिबद्ध किया जाएगा और दिनांकित हस्ताक्षर सहित अथवा अंगूठे के निशान सहित जैसी भी स्थिति हो, शिकायतकर्त्ता द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी।
- vii. समिति के किसी भी सदस्य को की गई सभी शिकायतें सदस्य द्वारा प्राप्त एवं रिकार्ड की जाएंगी, जो तत्पश्चात् तत्काल अध्यक्ष को शिकायत के बारे में सूचित करेंगे और अध्यक्ष, तीन दिन के भीतर समिति की बैठक आयोजित करेंगे।
- viii. समिति की सभी बैठकें अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएंगी और बैठक के लिए न्यूनतम दो कार्यकारी दिन पूर्व सूचना दी जाएगी।
- ix. शिकायत प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर आन्तरिक शिकायत समिति निर्धारित करेगी कि क्या यौन उत्पीड़न का प्रथमदृष्टया केस बनता है कि नहीं। समिति सावधानीपूर्वक शिकायत पर विचार करेगी कि क्या समिति द्वारा जाँच प्रारम्भ की जाए अथवा नहीं, के लिए शिकायतकर्त्ता और प्रतिवादी और/अथवा अन्य संबद्ध व्यक्ति को सुन सकती है। यदि समिति मानती है कि इस प्रारंभिक अवस्था में प्रतिवादी को सुनना आवश्यक है तो वह उसे इस आशय का नोटिस जारी करेगी।
- x. कोई भी व्यक्ति जो यौन उत्पीड़न की शिकायत में शिकायतकर्त्ता, गवाह अथवा प्रतिवादी है, वह आन्तरिक शिकायत समिति में सदस्य नहीं होगा।
- xi. कोई भी समिति सदस्य, जिस पर लिखित शिकायत में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया हो, उन्हें शिकायत की जाँच के दौरान जाँच समिति अथवा आन्तरिक शिकायत समिति की सदस्यता से त्याग पत्र देना आवश्यक है।
- xii. यदि आन्तरिक शिकायत समिति शिकायत पर जाँच न करने का निर्णय लेती है तो इसे समिति की बैठक के कार्यवृत्त में इस आशय के कारण अभिलिखित करने होंगे। समिति शिकायतकर्त्ता को लिखित में इसे उपलब्ध कराएगी।

9. आन्तरिक शिकायत समिति के कार्य

- क. आन्तरिक शिकायत समिति जाँच शुरू करने से पूर्व और शिकायतकर्ता के अनुरोध पर उनके और प्रतिवादी के बीच समझौते के द्वारा मामले को निपटाने के लिए कदम उठा सकती है। हालांकि, आर्थिक बन्दोबस्त, समझौता के लिए कोई आधार नहीं होगा।
- ख. आन्तरिक शिकायत समिति नैसर्गिक न्याय और लिंग संवेदनशीलता के सिद्धान्तों के अनुरूप कार्यप्रणाली का अनुकरण करते हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत पर पूछताछ करेगी।

10. आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

इसमें आगे दी गई प्रक्रिया सामान्यतः अपनाई जाएगी। हालांकि, यौन उत्पीड़न की शिकायतों और पूछताछ को ध्यान में रखते हुए आन्तरिक शिकायत समिति जाँच करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित/तैयार करने के लिए समर्थ है, बशर्ते कि यह नैसर्गिक न्याय और पारदर्शिता के सिद्धान्तों का अनुपालन करती हो। इन नियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किए जाने के आधार पर कोई भी जाँच अवैध नहीं मानी जाएगी।

(1) प्रक्रिया

- i. शिकायतकर्ता को जाँच के दौरान अपने साथ एक प्रतिनिधि को लाने की अनुमति होगी।
- ii. आन्तरिक शिकायत समिति न्यूनतम संभावित समय, अर्थात् जिस तारीख को इसे शिकायत भेजी गई हो, से तीन माह के भीतर जाँच करने का प्रयास करेगी। आन्तरिक शिकायत समिति को तीन माह की समयावधि के पश्चात् जाँच समाप्त करने में हुए किसी विलम्ब के लिए लिखित में समिति को कारण बताना आवश्यक है।
- iii. शिकायत समिति द्वारा जाँच कार्यवाही प्रारम्भ करने के एक सप्ताह के भीतर, आन्तरिक शिकायत समिति शिकायत का सार, जैसे कि स्थान, जिस दिन कथित घटना घटित हुई, उसकी तारीख और समय पर एक दस्तावेज तैयार करेगी और उसे शिकायतकर्ता और प्रतिवादी को इन नियमों और प्रक्रियाओं की एक प्रति के साथ सौंपेगी। आन्तरिक शिकायत समिति, शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई शिकायत (तों) की एक सत्य प्रतिलिपि प्रतिवादी को उपलब्ध कराएगी।

प्रतिवादी को दस्तावेज, जिसे अनुशासनिक कार्यवाही के सन्दर्भ में 'आरोप पत्र' माना जाएगा, का उत्तर देने के लिए सात दिन का समय दिया जाएगा।

- iv. आन्तरिक शिकायत समिति, शिकायतकर्ता और प्रतिवादी को अपना केस प्रस्तुत करने और अपना बचाव करने के लिए उचित अवसर प्रदान करेगी।
- v. जाँच की प्रथम सूचना प्राप्त होने के अधिकतम 5 कार्य दिवसों के भीतर शिकायतकर्ता और प्रतिवादी, दोनों लिखित रूप में गवाहों, जिन्हें वे चाहते हैं कि आन्तरिक शिकायत समिति उनकी जाँच करें, की सूची उनके सम्पर्क विवरण सहित प्रस्तुत करेंगे।
- vi. शिकायतकर्ता और प्रतिवादी अपने गवाहों को आन्तरिक शिकायत समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे। हालांकि, यदि आन्तरिक शिकायत समिति को ऐसा विश्वास हो जाता है कि विवाद का दोनों में से किसी एक पक्ष की अनुपस्थिति वैध कारणोंवश है, तो आन्तरिक शिकायत समिति उस समिति की उस विशेष बैठक को 5 दिन के लिए स्थगित कर देगी। इस प्रकार स्थगित बैठक तदुपरान्त संचालित की जाएगी चाहे संबंधित व्यक्ति बिना सूचना दिए/वैध कारणोंवश स्थगित बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ थे। मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करना कि वैध कारण क्या हो सकते हैं, यह पूर्णरूपेण आन्तरिक शिकायत समिति के विवेक पर निर्भर करता है।
- vii. आन्तरिक शिकायत समिति किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए बुला सकती है, यदि उसके विचार में यह न्याय के हित में रहेगा।
- viii. आन्तरिक शिकायत समिति के पास संस्थान के किसी भी अनुभाग, एकक, विभाग, केन्द्र आदि से जाँच के तहत शिकायत से संबंधित किन्हीं भी सरकारी कागजों अथवा दस्तावेज को मंगाने की शक्ति होगी।
- ix. आन्तरिक शिकायत समिति, प्रतिवादी के विरुद्ध किसी पूर्व शिकायत को संबंधित सुसंगत सूचना के रूप में मान सकती है। तथापि, शिकायतकर्ता के पूर्व यौन इतिवृत्त की कोई जाँच नहीं की जाएगी, क्योंकि ऐसी सूचना को यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए अप्रासंगिक माना जाएगा।

- x. आन्तरिक शिकायत समिति को जितनी बार अपेक्षित हो, उतनी बार, प्रतिवादी, शिकायतकर्ता और/अथवा किसी गवाह को अनुपूरक साक्ष्य और/अथवा स्पष्टीकरण के लिए बुलाने का अधिकार है।
- xi. जाँच कार्यवाही की तारीख, समय और स्थान की सूचना, प्रतिवादी, शिकायतकर्ता और गवाहों को लिखित रूप में न्यूनतम तीन कार्यदिवस पूर्व दी जाएगी।
- xii. आन्तरिक शिकायत समिति को जाँच की कार्यवाही समाप्त करने और शिकायत पर एक पक्षीय निर्णय देने का अधिकार होगा, यदि प्रतिवादी आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा बुलाई गई लगातार दो सुनवाइयों में स्वयं बिना किसी वैध कारण के उपस्थित होने में विफल रहता है।
- xiii. जाँच स्थल पर शिकायतकर्ता की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- xiv. यदि शिकायतकर्ता, प्रतिवादी और गवाह चाहते हैं कि उनके साथ आन्तरिक शिकायत समिति के समक्ष उनकी पसन्द का व्यक्ति साथ रहे तो उन्हें उस व्यक्ति का नाम आन्तरिक शिकायत समिति के संयोजक को सूचित करना होगा। ऐसे व्यक्ति की केवल प्रेक्षक की हैसियत होगी और कार्यवाही के दौरान उसकी उपस्थिति, जिस व्यक्ति के साथ वे आ रहे हैं, उसके साक्ष्य तक सीमित रहेगी।
- xv. शिकायतकर्ता और सभी गवाहों की पहचान आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा जाँच से पहले, जाँच के दौरान और बाद में संरक्षित की जाएगी और गोपनीय रखी जाएगी।
- xvi. शिकायतकर्ता और प्रतिवादी अथवा उनकी ओर से किसी एक व्यक्ति को गवाहों के नामों और पहचान के अपवर्जन सहित रिकार्डिंग की लिखित प्रति की जाँच करने (examine) का अधिकार होगा। शिकायतकर्ता अथवा प्रतिवादी द्वारा अपनी ओर से नामित कोई व्यक्ति केवल संस्थान का सदस्य होगा। कोई भी व्यक्ति, जो यौन उत्पीड़न की शिकायत में प्रतिवादी रहा है, को नामिती के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिकायतकर्ता/प्रतिवादी, यदि वे इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें विशेष रूप से आन्तरिक शिकायत समिति को सूचित करना चाहिए। आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा विशेष तारीख, संबंधित

प्रत्येक पक्ष को न्यूनतम दो दिन पूर्व सूचित किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों को देखने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, संबंधित दोनों पक्ष किसी भी समय इन दस्तावेजों को आन्तरिक शिकायत समिति के कार्यालय से बाहर नहीं ले जा सकते हैं और ऐसे कार्यालयीन दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी उन्हें नहीं दी जाएगी।

- xvii. शिकायतकर्ता और प्रतिवादी को सभी गवाहों की प्रति परीक्षा (cross examination) करने का अधिकार होगा। तथापि, ऐसी परीक्षा केवल आन्तरिक शिकायत समिति के माध्यम से लिखित प्रश्न और उत्तर के रूप में संचालित की जाएगी। प्रतिवादी को सीधे शिकायतकर्ता अथवा उसके गवाहों की प्रति परीक्षा करने का अधिकार नहीं होगा।
- xviii. प्रतिवादी/शिकायतकर्ता, शिकायतकर्ता/गवाहों से जिन प्रश्नों पर चर्चा करना चाहता/चाहती है, उनकी एक लिखित सूची आन्तरिक शिकायत समिति को प्रस्तुत कर सकता/सकती है। आन्तरिक शिकायत समिति, किसी भी प्रश्न, पर उसका विश्वास हो कि उसे अप्रासंगिक, निन्दात्मक, अपमानजनक अथवा लिंग असंवेदनशील मानने के पर्याप्त कारण हैं, उसे अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास रखेगी। प्रतिवादी और उसके नामिती की ओर से जाँच के दौरान अथवा तदुपरान्त किसी प्रकार का मौखिक अथवा अन्य प्रकार से व्यवहार जो मानसिक अथवा शारीरिक आघात पहुंचाने के लिए शिकायतकर्ता अथवा उसके गवाह को धमकाने के लिए किया गया है, वह आन्तरिक शिकायत समिति को प्रतिवादी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अनुशंसित करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
- xix. आन्तरिक शिकायत समिति की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी में लिखित रूप में रिकार्ड की जाएगी। कार्यवाही का रिकार्ड और गवाहों के बयानों की तत्संबंधी प्रमाणिकता के लिए संबंधित व्यक्तियों द्वारा इसे पृष्ठांकित (हस्ताक्षरित) किया जाएगा।
- xx. आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा सुने गए सभी व्यक्तियों के साथ-साथ प्रेक्षक और नामिती, शिकायतकर्ता और प्रतिवादी की गरिमा संरक्षित रखने के लिए कार्यवाही की गोपनीयता की शपथ लेंगे और उसका अनुपालन करेंगे। गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन दंड को आमंत्रित कर सकता है।

अपवाद

कोई भी शिकायतकर्ता, यदि चाहे तो यौन उत्पीड़न की शिकायत के संबंध में उसे जनता के बीच जाने का अधिकार है। यदि शिकायतकर्ता समिति में शिकायत फाइल करने से पूर्व जनता के बीच जाता है, तो उसका समिति के सदस्यों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार यदि समिति को शिकायत दे दी गई हो, तब शिकायतकर्ता को जाँच समाप्त होने तक जनता के बीच अधिमानतः नहीं जाना चाहिए, जब तक कि उसके लिए ऐसा करने के बाध्यकारी कारण न हों।

xxi. आन्तरिक शिकायत समिति के सदस्य, उनके द्वारा संचालित कार्यवाही के बारे में गोपनीयता बनाए रखेंगे।

xxii. यदि शिकायतकर्ता साक्ष्य के माध्यम से कोई दस्तावेज पेश करना चाहती है तो आन्तरिक शिकायत समिति, ऐसे दस्तावेजों की एक सत्य प्रतिलिपि प्रतिवादी को मुहैया कराएगी। तदनुरूप, यदि प्रतिवादी, साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज पेश करना चाहता है तो आन्तरिक शिकायत समिति ऐसे दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि शिकायतकर्ता को मुहैया कराएगी।

xxiii. यदि आन्तरिक शिकायत समिति समझती है कि अनुपूरक साक्ष्य आवश्यक है, ऐसी स्थिति में यह संबंधित व्यक्तियों को कार्यवाही का सार भेज सकती है तथा व्यक्तिगत रूप से अथवा लिखित में ऐसे साक्ष्य को आन्तरिक शिकायत समिति को पेश करने के लिए सात दिन की समयावधि की अनुमति दे सकती है।

xxiv. जाँच कार्यवाही के निलंबित रहने के दौरान किसी नए तथ्य अथवा साक्ष्य, जो शिकायत समिति के समक्ष लाए जाएं, अथवा उदित हो, का संज्ञान लेने से इसे कोई प्रतिबाधित नहीं कर सकता है। यदि उपयुक्त अनुशासनिक अधिकारी को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् आन्तरिक शिकायत समिति की जानकारी में कोई नए तथ्य अथवा साक्ष्य लाए जाते हैं, तो पुनर्आयोजित आन्तरिक शिकायत समिति के गठन की स्थिति में आन्तरिक शिकायत समिति के न्यूनतम आधे सदस्य वे ही होंगे, जिन्होंने पूर्वोक्त शिकायत की मूलरूप में जाँच की थी। ऐसी पुनर्आयोजित समिति की जाँच का कार्यक्षेत्र केवल सामग्री (material) तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह आन्तरिक शिकायत समिति पर निर्भर करता है कि वह ऐसी नई सामग्री (material) के आलोक में संपूर्ण सामग्री पर रिकार्ड में पुनः

विचार करे, यदि ऐसा करना उपयुक्त समझा जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि आन्तरिक शिकायत समिति/जाँच समिति को अपने निर्णय (यों) की समीक्षा करने की भी शक्ति होगी।

xxv. आन्तरिक शिकायत समिति यौन उत्पीड़न के गुप्त, निजी और घातक प्रकृति के उत्पीड़न के प्रति संवेदनशील रहेगी और इस बात का ध्यान रखेगी कि अक्सर पीड़ित महिला प्रत्यक्ष अथवा समर्थक साक्ष्य देने/प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो पाती है।

xxvi. आन्तरिक शिकायत समिति, पीड़ित महिला के चरित्र, निजी जीवन, आचरण, व्यक्तिगत एवं यौन इतिवृत्त पर आधारित कोई साक्ष्य अथवा जाँच की अनुमति नहीं देगी।

xxvii. आन्तरिक शिकायत समिति साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय दोनों पक्षों की संबंधित सामाजिक-आर्थिक स्थिति, संबंधित संगठन/कार्यस्थल में उनके पदानुक्रम, नियोक्ता-कर्मचारी समीकरण और अन्य अधिकार भिन्नताओं को ध्यान में रखेगी।

xxviii. जब तक यौन उत्पीड़न की कथित पीड़ित अपना मौखिक साक्ष्य देने का विकल्प नहीं चुनती, तब तक आन्तरिक शिकायत समिति शिकायतकर्ता को सूचित करेगी कि वह लिखित में अपना साक्ष्य दे सकती है, बशर्ते कि वह स्वयं को इसी विषय पर प्रतिवादी द्वारा जाँच के लिए उपलब्ध कराती है।

xxix. आन्तरिक शिकायत समिति, शिकायतकर्ता को सूचित करेगी कि वह प्रति परीक्षा (cross examination) के दौरान जाँच कार्यवाही में संवेदनशील प्रकृति के प्रश्नों का उत्तर लिखित में दे सकती है।

xxx. यौन उत्पीड़न की शिकायत पर परीक्षा और जाँच के दौरान प्राप्त सम्पूर्ण सूचना धरोहर के रूप में आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा रखी जाएगी और उसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदन के अनुसरण में उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इस तरह की सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (ड) के अन्तर्गत एक अपवाद माना जाएगा, क्योंकि यह सूचना आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा एक प्रत्ययी (fiduciary) संबंध के अन्तर्गत रखी जानी है

और उसका प्रकटीकरण न करना सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं होगा। इसके विपरीत, इस तरह की सूचना के प्रकटीकरण से शिकायतकर्ता अथवा किसी भी गवाह का जीवन और शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इस नियम का एक अपवाद तब होगा जब शिकायतकर्ता सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत स्वयं सूचना के लिए आवेदन करेगी।

2. **जाँच 90 दिनों के भीतर पूरी की जानी है:** जाँच जिस तारीख को शुरू हुई उसके 90 दिनों की अवधि के भीतर जाँच पूरी की जाएगी और जाँच रिपोर्ट यौन उत्पीड़न शिकायत समिति को प्रस्तुत की जाएगी। जाँच रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के संबंध में किसी विलम्ब के मामले में, इसके विलम्ब के कारणों को लिखित में अभिलिखित किया जाएगा। हालांकि विलम्ब, यदि कोई होता है, उससे जाँच अविधिमान्य नहीं होगी।

11. आन्तरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट

- (क) जहाँ पूरी होने पर, आन्तरिक शिकायत समिति, जाँच पूरी होने के 10 दिनों के भीतर अपने जाँच-निष्कर्षों की रिपोर्ट, दोनों पक्षों की एक-एक प्रति सहित निदेशक, भा.प्रौ.सं. दिल्ली को प्रदान करेगी। जिस मामले में निदेशक अनुशासनात्मक प्राधिकारी नहीं है, उनमें निदेशक समुचित कार्रवाई हेतु रिपोर्ट अध्यक्ष, अभिशासक परिषद के समक्ष रखेंगे।
- (ख) जहाँ, आन्तरिक शिकायत समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि आरोप सिद्ध नहीं हुए, यह निदेशक, भा.प्रौ.सं. दिल्ली को अनुशंसा करेगी कि इस विषय पर आगे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।
- (ग) जहाँ, आन्तरिक शिकायत समिति, इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रतिवादी के विरुद्ध आरोप सिद्ध हो गए हैं तो यह निदेशक, भा.प्रौ.सं. दिल्ली को अनुशंसा करेगी कि यौन उत्पीड़न के लिए कदाचार के रूप में कार्रवाई की जाए।
- (घ) आन्तरिक शिकायत समिति यह भी अनुशंसा कर सकती है कि कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और समाधान) अधिनियम, 2013 की धारा 15 के अनुसार प्रतिवादी के वेतन अथवा मजदूरी से, उतनी राशि जिसे शिकायतकर्ता और उसके कानूनी वारिस को भुगतान किया जाना है, जितनी ठीक समझी जाए, काट ली जाए।
- (ङ) प्रस्तावित दंड के विरुद्ध अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार के अधीन, अनुशासनिक प्राधिकारी, आन्तरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट प्राप्ति के दो माह के भीतर

अनुशासनिक कार्यवाही करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि आन्तरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट को जाँच रिपोर्ट माना जाएगा, जिसके आधार पर प्रतिवादी के खिलाफ दंड प्रस्तावित/अधिरोपित किया जा सकता है।

12. अपील

शिकायतकर्ता एवं प्रतिवादी, यदि वे अनुशासनिक प्राधिकारी से निर्णय से सन्तुष्ट नहीं हैं तो उन्हें CCS (CCA) नियमों के उपबन्धों के अनुसार अथवा संस्थान के अन्य नियमों के अनुसार अपील करने का अधिकार होगा।

13. समाधान:

- (i) समिति, जाँच की विचाराधीन अवधि के दौरान यदि आरोपी उत्पीड़नकर्ता जाँच को प्रभावित कर सकता है तो उसके सरकारी स्थान से [निलम्बन](#)/स्थानान्तरण की माँग कर सकती है।
- (ii) यौन उत्पीड़न की पीड़िता को अपराधकर्ता के स्थानान्तरण अथवा स्वयं अपना स्थानान्तरण मांगने का विकल्प होगा।

14. जहाँ यौन उत्पीड़न दंडनीय अपराध के बराबर हो:-

जिन मामलों में यौन उत्पीड़न का आचरण भारतीय दंड संहिता (1860 कर 45वां) अथवा अन्य कानून के अन्तर्गत विशेष अपराध के बराबर हो, तो यह आन्तरिक शिकायत समिति का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल शिकायतकर्ता को उचित प्राधिकारी के पास कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करने के उसके अधिकार की जानकारी देगी और उसके बारे में परामर्श करेगी तथा मार्गदर्शन करेगी।

इस तरह शुरू की गई कोई कार्रवाई अथवा कार्यवाही इस नीति के अन्तर्गत शुरू की गई कार्यवाही और/अथवा की गई कार्रवाई के अतिरिक्त होगी।

15. इन नियमों के उपबन्धों के निर्वचन और अथवा कार्यान्वयन में किसी प्रकार के सन्देह, द्वयर्थकता और कठिनाई के मामले में निदेशक के निर्णय की माँग की जाएगी, वह निर्णय अन्तिम होगा।

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI
HAUZ KHAS, NEW DELHI - 110016

COORDINATION SECTION

No.IITD/ICDN/BG/061/2014/748

Dated: 09.06.2014

Sub: IIT Delhi Rules and Procedure for the Prevention, Prohibition and Punishment of Sexual Harassment of Women at the Workplace, 2014

In supersession of Institute Notification No. IITD/CDN/16/2001/1227 dt.19.02.2001 on the above subject, the revised Rules and Procedures for the Prevention, Prohibition and Punishment of Sexual Harassment of Women at the Workplace, 2014 as approved by the Board of Governors at its 186th Meeting held on 21.03.2014, are enclosed (Attached).

The revised rules and procedures will come into force with immediate effect.

All Head of Deptts. /Centres / Sections / Units / Cells are requested to kindly bring the contents of the above to the notice of all staff members working under their charge.


(N. Bhaskar)
Assistant Registrar (CDN)

Encl.: a/a

Dy. Directors / Deans / All Heads of Deptts. / Centres / Sections / Units / Cells/
Wardens

- c.c.to :-
1. Prof. In-charge (Planning)
 2. Supdt. (Conf.) with reference to his note No. IITD/ICON/BG/186th/2014/142 dated 27.05.2014.
 3. Head, Hindi Cell : For publication in "SAMPARK"
 4. A.R.(Publication) : For publication in Newsletter
 5. Head, Hospital Services
 6. Institute Engineer
 7. Deputy Registrar, Director Office
 8. Secy. to Registrar
 9. Gen.Secy. IITE Union / Officer Associations / Faculty Forum
 10. Master File

IIT DELHI Rules and Procedures for the Prevention, Prohibition and Punishment of Sexual Harassment of Women at the Workplace, 2014.

1. Short Title

These Rules and Procedures will be called the Rules and Procedures for the Prevention, Prohibition and Punishment of Sexual Harassment of Women at the Workplace, 2014.

2. Definitions

- a. **Institute** means Indian Institute of Technology, Delhi.
- b. **Director** means the Director of the Institute (IIT Delhi).
- c. **Staff** includes academic, technical, and administrative staff as classified under Clause 11 of the Statutes of the Institute.
- d. **Employee** includes a person employed for any work directly, or by or through any agency (including a contractor), with or without the knowledge of the principal employer, whether for remuneration or not, or working on a voluntary basis, whether the terms of employment are express or implied, and includes any person employed as a temporary, casual, badli, piece-rated or contract worker, probationer, trainee, apprentice or by any other name called.
- e. **Student** includes any person who is pursuing any sort of academic programme in the Institute. It shall also include part time and sponsored students.
- f. **Resident** includes any person who is a temporary or permanent resident of any of the accommodations or premises allotted by the Institute. These include any residential quarters/hostels provided by the Institute or any other residences provided by the Institute to any of its employees/students at the Headquarters or any of the extension campuses
- g. **Member** includes staff employees, students and residents of the Institute or anyone working in any capacity including persons on the Board of Governors, Finance Committee, Building and Works Committee, Senate and other committees or boards constituted by the Institute.
- h. **Outsider** includes any person but is not limited to any private person offering residential, food or any other facilities to the Institute.

- i. **Campus** includes all places of work and residence at the Institute or any of the existing or likely to be set up extension campuses. It includes all places of instruction, research and administration, as well as staff quarters, hostel, health centres, sports grounds, parks, streets, lanes and canteens, etc. on the Institute and its extension campuses.

3. Sexual harassment

The following shall constitute sexual harassment of women:-

1. Unwelcome sexually determined behaviour such as sexual advances, requests for sexual favours, and verbal or physical conduct of a sexual nature, which are explicitly or implicitly made a term or condition of teaching/guidance, education, employment, participation or evaluation of a woman's engagement in any Institute activity.
2. Unwelcome sexually determined behaviour, including but not limited to, sexual advances, physical and /or verbal or non-verbal or conduct, such as loaded comments, remarks or jokes, letters, phone calls, sms or emails, gestures, exhibition of pornography, lurid stares, physical contact, stalking, sounds or display of a derogatory nature which have the purpose and /or effect of interfering with a woman's work or academic performance or of creating an intimidating, hostile or offensive employment, educational or living environment.
3. If a man uses with a sexual purpose, the body or any part of it or any object as an extension of the body in relation to a woman without her consent or against her will, such conduct will amount to sexual assault.

Explanation

- (a) It is clarified that it is the reasonable perception of the woman that would be relevant in determining whether any conduct was sexually determined and, if so, whether such conduct was unwelcome or not and that her objection would disadvantage her in connection with her education or employment, including evaluation, grading, recruitment or promotion, or when it creates a hostile working, educational or living environment.
- (b) "Hostile Environment" is said to be created when any act of Sexual Harassment has the purpose or effect of interfering with an individual's work performance or creating an intimidating, hostile or offensive employment, educational or living environment.

4. Scope

JURISDICTION

These Rules and Procedures shall be applicable to all complaints of sexual harassment made:-

- i. By a woman member of the Institute against any male member of the Institute irrespective of where the harassment is alleged to have taken place.
- ii. By a woman resident against a male member of the Institute irrespective of whether sexual harassment is alleged to have taken place within or outside the campus.
- iii. By a woman member or resident against a male resident when sexual harassment is alleged to have taken place within the campus.
- iv. By an outsider woman against a male member of the Institute when sexual harassment is alleged to have taken place within the campus.

5. General Duties and Responsibilities of the Institute

The Institute shall:-

- a) Ensure a safe environment free from Sexual Harassment for women including prevention and deterrence of Sexual Harassment.
- b) Prepare and prominently display the policy for the prevention and prohibition of Sexual Harassment.
- c) Maintain a proactive program to educate all members as to the definition of sexual harassment and procedure for redressal.
- d) Undertake workshops and training programmes at regular intervals for sensitizing the members.
- e) Prominently display notices in various places spreading awareness about the issue of "Sexual Harassment at the Workplace" and giving information about the redress mechanism that has been put in place and encouraging women to seek redressal of their grievances.
- f) Facilitate initiation of proceedings under this Policy through the institution of Committee against Sexual Harassment for redressal of an act/s of sexual harassment.

- g) Ensure that filing of a complaint shall not adversely affect the complainant's status/job, salary/promotion, grades etc. During the pendency of an enquiry and till the final determination of a complaint of sexual harassment under this Policy the Institute shall not alter the conditions of service/study of the Complainant/Witness concerned to their prejudice, as a consequence to the filing, participation or holding of an enquiry under this Policy.
- h) Provide a space for confidential counselling and other necessary facilities. The provision of this facility shall be well publicised. For this purpose the Institute shall also engage a professionally competent counsellor.

6. THE COMPLAINTS MECHANISM AND THE SCOPE OF ITS FUNCTIONS GUIDING PRINCIPLES FOR CONSTITUTION OF COMMITTEES

- a) Institute shall constitute an Internal Complaints Committee in terms of Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013.
- b) If the member representing the category of the defendant in the Internal Complaints Committee is junior in the hierarchy of Institute to the complainant, then for that particular inquiry that member shall be substituted on the Committee by another person, senior in rank to the defendant.
- c) Internal Complaints Committee shall be deemed to be the inquiry authority appointed by disciplinary authority. The Internal Complaints Committee shall hold the inquiry as per the procedures prescribed herein under:-

7. POWER AND DUTIES OF INTERNAL COMPLAINTS COMMITTEE

A. Preventive

Gender sensitization and Orientation

- 1. To work towards creating an atmosphere promoting equality, non discrimination and gender justice.
- 2. To promote and facilitate measures to create a work and study environment that is free from sexual harassment of women.
- 3. To publicise widely the Institute Policy against sexual harassment in Hindi, and English, especially through the prospectus, programme guide or other appropriate document and display the same on notice boards, website, offices and residential areas etc.

4. The Committee shall publicise the phone numbers of the Security Office at the Institute and create a 24 hour helpline also to be publicized from where calls can be forwarded to persons designated by the Committee.
5. Every recruitment/admission announcement must state: Institute has a policy against sexual harassment and is committed to providing an environment free from sexual harassment of women at the workplace.
6. To regularly organize and carry out programmes for gender sensitization of the Institute members through workshops, seminars, posters, film shows, debates etc. It may enlist the help of specialized NGOs to carry out these programmes.
7. The Committee may take suo moto notice of grave violations of the basic principles of gender sensitivity and gender justice on the Institute campus and act against the same in such manner as it deems appropriate.

B. REMEDIAL

Enquiry

1. To receive and take cognizance of complaints made about sexual harassment of women at the workplace.
2. To conduct enquiries into these complaints, place findings before the concerned disciplinary authority and recommend penalties against the harasser in accordance with the rules and procedures laid down.
3. To ensure the safety of the complainant and witnesses during the pendency of the enquiry and till the final determination of the complaint, by advising the concerned authorities to issue warnings, suspension or any other order, if the harasser harasses or intimidates the complainant or witnesses.
4. To make efforts to ensure that the complainants and the witnesses are not further victimized or discriminated against while it is dealing with the complaint. The committee shall take action against anyone who threatens or intimidates the complainant or members of the committee. This may include and be in the nature of issuing a restraining order against the defendant or any other person/s or appropriate disciplinary action by the concerned authority.
5. To seek medical, police and legal intervention with the consent of the complainant.
6. To make arrangements for appropriate legal, psychological / emotional and physical support for the complainant if she so desires.

7. In the case of third party/ outsider harassment, with the consent of the aggrieved woman the Institute shall initiate action by making a complaint with the appropriate authority having jurisdiction over the offence. Further the Institute and the committee will actively assist and provide available resources to the complainant woman in pursuing the complaint.

8. Procedure for Registering Complaints and the processes

- i. Complaints can be made by the complainant in person or through post or mail. Such complaints may be made within a period of three months from the date of the incident and in case of a series of incidents, within a period of three months from the date of last incident. The Internal Complaints committee may, for the reasons to be recorded in writing, extend the time limit if it is satisfied that the circumstances were such which prevented the complainant from filing a complaint within the said period.
- ii. Where the complainant is unable to make a complaint on account of her physical or mental incapacity or death or otherwise, her legal heir or such other person as may be authorized by the complainant legal heir may make complaint.
- iii. If the complainant wishes she may be accompanied by a representative.
- iv. Complaints may be lodged directly with any member of the Internal Complaints Committee, or through existing channels for lodging grievances, such as the Institute authorities, academic and non-academic staff association etc. If the complaint is made through any such channel, the person to whom the complaint is made should bring it to the notice of the Chairman of the Committee within two working days of its receipt by her/him.
- v. A complaint can be directly referred by the Director to the Internal Complaints Committee.
- vi. The complaint may be oral or in writing. If the complaint is oral, it shall be reduced in writing by the Internal Complaints Committee Chair person or member receiving the complaint and the same shall be authenticated by the complainant under her dated signature or thumb impression as the case may be.
- vii. All complaints made to any Committee member must be received and recorded by the member, who shall then immediately inform the Chairperson about the complaint, who in turn shall hold a meeting of the Committee, **within three days.**

- viii. All meetings of the committee will be called by the Chairperson and a notice of at least **two working days** must be given for the meeting.
- ix. Within ten days of the receipt of a complaint, the Internal Complaints Committee must determine whether a prima facie case of sexual harassment is made out. It shall carefully consider the complaint and may hear the complainant and the defendant and/or any other relevant person to determine whether an enquiry by the Committee is to be instituted. If the Committee considers it necessary to hear the defendant at this preliminary stage it shall issue a notice to him to this effect.
- x. No person who is a complainant, witness, or defendant in the complaint of sexual harassment shall be a member of the Internal Complaints Committee.
- xi. Any committee member charged with sexual harassment in a written complaint must step down as member of the Enquiry Committee or Internal Complaints Committee during the enquiry into that complaint.
- xii. If the Internal Complaints Committee decides not to conduct an enquiry into a complaint, it shall record the reasons for the same in the minutes of the Committee meeting. The Committee shall make the same available to the complainant in writing.

9. Functions of the Internal Complaints Committee

- a. The Internal Complaints Committee may before initiating an inquiry and at the request of the complainant take steps to settle the matter between her and the respondent through conciliation. However, no monetary settlement shall be made a basis of conciliation.
- b. The Internal Complaints Committee shall enquire into the complaint of sexual harassment following procedures in conformity with the principles of natural justice and gender sensitivity.

10. Procedure to be followed by the Internal Complaints Committee:

The procedure elucidated hereinunder is to be generally followed. However, keeping in view the nature of sexual complaints and inquiries, the Internal Complaints Committee is empowered to devise its own procedure for conducting the inquiry, provided that it complies with the principles of natural justice and fair play. No inquiry shall be held to be invalid on the ground that the procedure indicated in these rules was not strictly followed.

(1) Procedure

- i. The complainant will be allowed to be accompanied by one representative during the enquiry.

- ii. The Internal Complaints Committee shall strive to complete the enquiry in the shortest possible time, not exceeding three months from the date on which the complaint is referred to it. The Internal Complaints Committee shall be required to provide to the Committee reasons in writing for any delay in concluding the enquiry beyond a period of 3 months.
- iii. Within one week of the institution of enquiry proceedings by the Complaints Committee, the Internal Complaints Committee shall prepare a document containing a summary of the complaint such as the location, date and time on which the incident is alleged to have occurred and shall hand over the same to the complainant and the defendant along with a copy of these Rules and Procedures. The Internal Complaints Committee shall also make available to the defendant a true copy of the complaint(s) lodged by the complainant(s). The defendant shall be given a period of **seven days** to respond to this document, which shall be deemed to be a "charge sheet" in the context of disciplinary proceedings.
- iv. The Internal Complaints Committee shall provide reasonable opportunity to the complainant and the defendant for presenting and defending her/his case.
- v. Within not more than **five working days** on the receipt of the first intimation of the enquiry, the complainant and the defendant shall submit, to the Internal Complaints Committee in writing, a list of witnesses, together with their contact details, that she/he desires the Internal Complaints Committee to examine.
- vi. The complainant and the defendant shall be responsible for presenting their witnesses before the Internal Complaints Committee. However, if the Internal Complaints Committee believes that the absence of either of the parties to the disputes is on valid grounds, the Internal Complaints Committee shall adjourn that particular meeting of the Committee for a period not exceeding **five days**. The meeting so adjourned shall be conducted thereafter, even if the person concerned fails to appear for the said adjourned meeting without prior intimation/valid ground. It shall be the sole discretion of the Internal Complaints Committee to decide what constitute a "valid ground", keeping in view the circumstances of the case.
- vii. The Internal Complaints Committee may call any person to appear as a witness if it is of the opinion that it shall be in the interest of justice.
- viii. The Internal Complaints Committee shall have the power to summon any official papers or documents from the concerned section, unit deptt., centre etc of the Institute pertaining to the complaint under enquiry.

- ix. The Internal Complaints Committee may consider as relevant any earlier complaints against the defendant. However, the past sexual history of the complainant shall not be probed into as such information shall be deemed irrelevant to a complaint of sexual harassment.
- x. The Internal Complaints Committee shall have the right to summon, as many times as required, the defendant, complainant and/or any witnesses for the purpose of supplementary testimony and/or clarifications.
- xi. The defendant, the complainant, and witnesses shall be intimated at least **three working days** in advance in writing of the date, time and venue of the enquiry proceedings.
- xii. The Internal Complaints Committee shall have the right to terminate the enquiry proceedings and to give an ex parte decision on the complaint, should the defendant fail, without valid ground, to present himself for two consecutive hearings convened by the Internal Complaints Committee.
- xiii. The venue of the enquiry should take into consideration the convenience and security of the complainant.
- xiv. If the complainant, defendant, or witness desire to appear before the Internal Complaints Committee accompanied by one person of their choice, they shall communicate to the Convener of the Internal Complaints Committee the name of that person. Such a person shall have only observer status and her/his presence during the proceedings shall be restricted to the testimony of the individual she/he is accompanying.
- xv. The identities of the Complainant and all witnesses shall, before, during and after the inquiry be protected and kept confidential by the Internal Complaints Committee.
- xvi. The complainant(s) and the defendant, or any one person on her/his behalf, shall have the right to examine written transcripts of the recordings with the exclusion of witnesses' names and identities. Any person nominated by the complainant and/or the defendant on her/his behalf shall be only a member of Institute. No person who has been the defendant in a complaint of sexual harassment shall be accepted as a nominee. The complainant(s)/defendant should inform the Internal Complaints Committee specifically if they wish to exercise this right. The Internal Complaints Committee may allow access to such documents on a specific date to be intimated at least **two days** in advance to each of the parties concerned. At no point of time, however, can the concerned parties take these documents outside the office of the Internal Complaints Committee and no photocopies of such official documents shall be supplied to them.

- xvii. The complainant and the defendant shall have the right of cross-examination of all witnesses. However such cross-examination shall be conducted in the form of written questions and responses via the Internal Complaints Committee only. The defendant shall have no right to directly cross examine the complainant or her witnesses.
- xviii. The defendant/complainant may submit to the Internal Complaints Committee, a written list of questions that he/she desires to pose to the complainant/witness. The Internal Complaints Committee shall retain the right to disallow any questions that it has reason to believe to be irrelevant, mischievous, slanderous, derogatory or gender-insensitive. Any behavior, verbal or otherwise, during or after the inquiry on the part of the defendant or his nominee, that is designed to intimidate or subject the complainant or her witnesses to mental and/or physical trauma, can lead the Committee to recommend disciplinary action against the defendant.
- xix. All proceedings of the Internal Complaints Committee shall be recorded in writing in English. The record of the proceedings and the statement of witnesses shall be endorsed by the persons concerned in token of authenticity thereof.
- xx. All persons heard by the Internal Complaints Committee, as well as observers/nominees, shall take and observe an oath of secrecy about the proceedings to protect the dignity of the complainant and the defendant. Any violation of the oath of secrecy may invite penalties.

Exception:

A complainant has the right to go public about the complaint of sexual harassment if she so desires. If the Complainant goes public before filing the complaint with the Committee, the same shall not prejudice the Committee members. Once a complaint has been given to the Committee, the complainant should preferably not go public till the enquiry is completed, unless there are compelling reasons for her to do the same.

- xxi. The members of the Internal Complaints Committee shall maintain confidentiality about the proceedings conducted by them.
- xxii. If the complainant desires to tender any documents by way of evidence, the Internal Complaints Committee shall supply true copies of such documents to the defendant. Similarly, if the defendant desires to tender any documents in evidence, the Internal Complaints Committee shall supply true copies of such documents to the complainant.
- xxiii. In the event that the Internal Complaints Committee thinks that supplementary testimony is required, it may forward to the persons concerned a summary of the proceedings and allow for a time period of **seven days** to submit such testimony, in person or in writing, to the Internal Complaints Committee.

- xxiv. Nothing precludes the Complaints Committee from taking cognizance of any new fact or evidence which may arise or be brought before it during the pendency of the enquiry proceedings. If a new fact or evidence is brought to the notice of the Internal Complaints Committee after submission of the Enquiry Report to the appropriate disciplinary authority, then in the event of the constitution of the reconvened Internal Complaints Committee, at least half of the members of the Internal Complaints Committee shall be those who originally enquired into the said complaint. The scope of inquiry of such reconvened committee need not be restricted only to new material. It shall be open to the Internal Complaints Committee to reconsider the entire material on record, in light of such new material, if it is deemed appropriate. It is clarified that the Internal Complaints Committee/Inquiry Committee shall have the power to review its own decision(s).
- xxv. The Internal Complaints Committee shall be sensitive to the covert, private and insidious nature of Sexual Harassment and shall take into account that often the aggrieved woman may not be able to submit/ present direct or corroborative evidence.
- xxvi. The Internal Complaints Committee shall not permit any evidence or examination based on the aggrieved woman's character, personal life, conduct, personal and sexual history.
- xxvii. The Internal Complaints Committee shall take note of the respective socio-economic positions of the parties, their hierarchy in the respective organization / workplace, the employer-employee equations and other power differences while appreciating the evidence.
- xxviii. The Internal Complaints Committee shall, inform the complainant/s, that she may give her evidence in writing provided that she makes herself available for examination by the defendant on the same, unless the alleged victim of Sexual Harassment opts to give her evidence orally.
- xxix. The Internal Complaints Committee shall inform the complainant/s that she may give her answers to questions of a sensitive nature in writing at the enquiry proceedings during cross examination.
- xxx. All information received in the course of the examination and enquiry into a complaint of sexual harassment shall be held in trust by the concerned Internal Complaints Committee and the same shall not be made available pursuant to an application under the Right To Information Act, 2005. Such information shall constitute an exception under Section 8 (e) of the Right To Information Act, 2005, as the same is held by the Internal Complaints Committee in a fiduciary relationship and the non disclosure of the same will not be against public interest. To the contrary disclosure of such information may endanger the life or physical safety of the complainant or any of the witnesses. An exception to this Rule will be when the complainant herself applies for information under the Right to Information Act, 2005.

2. Enquiry to be completed within 90 days: - The enquiry shall be completed and the Enquiry Report submitted to the Sexual Harassment Complaint Committee within a period of **ninety days** from the date on which the enquiry is commenced. In the event of any delay in submission of the Enquiry Report the reasons for the same shall be recorded in writing. However, the delay, if any, would not invalidate the enquiry.

11. Report of the Internal Complaints Committee:-

- a) On the completion of the enquiry an Internal Complaints Committee shall provide a report of its findings to the Director, IIT Delhi within a period of **ten days** from the date of completion of the inquiry along with a copy to the parties. Where the Director is not the disciplinary authority, the Director shall place the report before the Chairman, Board of Governors, for appropriate action.
- b) Where the Internal Complaints Committee arrives at a conclusion that the allegation has not been proved, it shall recommend to the Director, IIT Delhi that no action is required to be taken in the matter.
- c) Where the Internal Complaints Committee arrives at a conclusion that the allegation against the respondent has been proved, it shall recommend to the Director, IIT Delhi to take action for sexual harassment as a misconduct.
- d) The Internal Complaints Committee may also recommend to deduct from the salary or wages of the respondent such sum as it may consider appropriate to be paid to the complainant or her legal heirs in accordance with the Section 15 of the Sexual Harassment of Women at Work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013.
- e) Subject to consideration of a representation, if any, against a prospected penalty the disciplinary authority shall take disciplinary action within **two months** of receipt of the Report from the Internal Complaints Committee. It is clarified that the report of the Internal Complaints Committee shall be treated as the inquiry report, on the basis of which penalty can be proposed/imposed against the defendant.

12. APPEAL:

- i) The complainant and the defendant shall have the right to appeal if they are dissatisfied with the decision of the disciplinary authority as per the provisions contained in CCS(CCA) Rules or any other rules of the Institute.

13. Redressal

- i) The Committee can ask for the suspension/ transfer of the alleged harasser from his official position, during the pendency of the enquiry if his presence is likely to interfere with the enquiry.
- ii) The victim of sexual harassment will have the option to seek transfer of the perpetrator or her own transfer.

14. Where Sexual Harassment amounts to criminal offence:-

Where the conduct of Sexual Harassment amounts to a specific offence under the Indian Penal Code (45 of 1860) or under any other law; it shall be the duty of the Internal Complaints Committee to immediately inform the complainant of her right to initiate action in accordance with law with the appropriate authority, and to give advice and guidance regarding the same.

Any such action or proceedings initiated shall be in addition to proceedings initiated and /or any action taken under this Policy.

15. In case of any doubts, ambiguity or difficulty in interpreting and/or implementing the provisions of these Rules, the decision of the Director in this regard shall be sought and shall be final.
